

IT-Projekt: Wartungsvertrag

Campus Zug-Rotkreuz
12./13. März 2026



Agenda für 3 Wochen

Teil 1 (heute) **IT-Projekt: Grundlagen und Vertrag**

- Juristische Herausforderungen beim Vertragsabschluss
- Praktische Hinweise für Verträge bei Projekten

Teil 2 (in einer Woche) **IT-Projekt: Wartungsvertrag**

- Inhalt eines Wartungsvertrags
- Unterscheidung Supportvertrag / SLA

Teil 3 (in zwei Wochen) **Durchsetzung von Rechten**

- Rechte (aus Vertrag oder Vertragsverletzungen) geltend machen

Agenda heute

Rückblick

Vertrauensprinzip

Bestimmte Vertragsinhalte

Wartungsvertrag

Supportvertrag / SLA

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Rückblick

Voraussetzungen für einen gültigen Vertragsabschluss

Anfechtbarkeit: Irrtümer, absichtliche Täuschung, Übervorteilung

Abgrenzung: Arbeitsvertrag, (einfacher) Auftrag, Werkvertrag

Formfreiheit: Warum nachweisbare Verträge vorteilhaft sind

Projektvertrag: Kritische Punkte

Entwicklungsmethoden: Bestimmbarkeit des Vertrags

Das Gesetz gibt den Vertragstyp vor

Die Auslegung eines Vertrags erfolgt nach dem **Vertrauensprinzip**.

Dies bedeutet, dass die Parteien auf den Vertragsinhalt behaftet werden, den Sie so in gutem Treu und Glauben inhaltlich verstehen durften oder mussten (vgl. Art. 18 OR) .

Die Zuordnung zum Vertragstyp im Gesetz obliegt nicht den Parteien. Das Gesetz gibt vor, um welchem Vertragstyp es sich handelt.

Bei IT-Projekten geht es oft um ein (mehr oder weniger konkretes) Arbeitsergebnis: Eine Projektskizze, ein Ablauf, ein Muster, ein Proof-of-Concept, eine Aufrechterhaltung von Diensten, eine Unterstützung etc.

Oftmals ist die genaue Zuordnung eines solchen Vertragsinhalts zu einem Vertragstyp im Gesetz nicht einfach.

Bestimmbare Vertragsinhalte

IT-Projekte sind starkem technologischem Wandel und ändernden Bedürfnissen unterworfen.

So kann es für länger dauernde Projekte sinnvoll sein, das Endprodukt nicht zum Voraus in allen Details zu bestimmen.

So kann eine Vereinbarung inhaltlich dynamisch bestimmbar gestaltet werden, indem man bspw. das Ziel eines Projekts bzw. dessen Arbeitserfolg zwar genügend konkret erörtert, die Bestimmung von Details aber gewissen Regeln unterstellt, die im Verlauf des Projekts gelten sollen.

Je nach Vorgehenshart wird es eminent wichtig, dass die Projektschritte sauber protokolliert werden und dabei getroffene Vereinbarungen beweisbar festgehalten werden.

Wartungsvertrag

- Wartungsverträge (auch „Pflegevertrag“ oder „Supportvertrag“) haben in der IT das Ziel, sowohl die Hardware als auch die Software in festgelegten Intervallen technisch so zu unterhalten/pflegen/supporten, dass die ursprünglich vereinbarte Leistungsfähigkeit/Funktionalität erhalten bleibt (**Funktionserhalt**).
- Analogie aus der Mechanik: Inspektion und Wartung eines Fahrzeuges (Ölwechsel, Bremsbeläge wechseln, Schrauben anziehen etc.)
- (An sich) Nicht Bestandteil von Wartungs-/Supportverträgen: neue Funktionalitäten, Leistungsverbesserungen, Funktionsfähigkeit auf geänderter Hardware! (führt in der Praxis immer wieder zu Diskussionen...)
- **SLA (Service-Level-Agreement)** wird oft als Synonym für Wartungsverträge verwendet. SLA legen meist Schwerpunkt auf messbare Erfüllungskriterien, allenfalls kombiniert mit einem Bonus-/Malus-System (gute Leistung wird belohnt!)
- Abgrenzen von User-Support (Schulung, Problemmeldung etc.). Wird aber oft zusammengefasst.

Rechtliche Natur von Wartungsverträgen

- Nicht speziell im Gesetz geregelt, aber klassischer „gemischter Vertrag“: zusammengesetzt aus **auftragsrechtlichen & werkvertraglichen Elementen**.
- Auftrag: „Tätig werden im Interesse des Auftraggebers“
Werkvertrag: „Erstellen eines Werkes“
- **Dauerschuldverhältnis**, d.h. Leistung (Wartung/Support) muss „dauernd“ erbracht werden. Endet entweder durch Zeitablauf oder durch Kündigung. Als sog. „atypisches“ Auftragsverhältnis gilt Art. 404 OR nicht!
ACHTUNG! Nach BGer-Praxis sind lange Kündigungsfristen (<5 Jahre) zulässig!
Fristlose Kündigung nur „aus wichtigen Gründen“, d.h. wenn die Fortführung unzumutbar oder (dauernd) objektiv unmöglich geworden ist.
- Exkurs „Kündigung“: einseitige, empfangsbedürftige Erklärung!

Typische Punkte beim Wartungsvertrag I

- Genaue Umschreibung Wartungsgegenstand (Geräte, Software, Netzwerke etc.)
- Genaue Umschreibung der Pflichten (Pflichtenheft, Wartungs- und Reaktionszeiten). Wie erfolgt die Dokumentation der Leistungen?
- Erfüllungsort: „Fernwartung“ oder lokal vor Ort?
- Bonus-/Malus-System? Wird gute Leistung des Supporters belohnt, schlechte bestraft?
- **Fehlerbehebung (patch) ≠ Update (technische Anpassungen) ≠ neues Release (i.d.R. Funktionserweiterung) ≠ neue Version (i.d.R. kostenpflichtig)**
- Wartung nur für die vereinbarte SW-Version(en)?
- Dauer des Wartungsvertrages / Kündigungsmodalitäten
- Abgrenzung von Weiterentwicklungen
- Abgrenzung der Wartung von User-Support (first-level-support)

Typische Punkte beim Wartungsvertrag II

- Haftung für mangelnde Ausführung der Pflichten
- Wartung von Weiterentwicklung abgrenzen
- Mitwirkungspflichten des Kunden / Zugang zu Räumlichkeiten (!)
- Erreichbarkeiten (Telefon)
- Datenschutz/Geheimhaltung

Supportvertrag

Regelung, wie schnell reagiert werden muss

Verschiedene Support-Level

Vgl. WPV-5-2020

AGB: Gründe

- Detaillierte Regelung der die Parteien betreffenden, branchenspezifischen Fragen,
- Standardisierung der Vertragsgestaltung durch den Anbieter zur Rationalisierung der Vertragsabschlüsse mit grosser Anzahl von Kunden,
- Risikoverschiebung zu Lasten des Kunden, resp. der anderen Vertragspartei.

AGB müssen als Vertragsbestandteil erklärt werden

Theoretisch verhandelbar – aber: Verhandlungsmacht...

Unterschied B2B zu B2C:

- B2B – Erhöhte Anforderungen an Professionalität
- B2C – Globalakzept, Ungewöhnlichkeitsklausel (UWG 8), Unklarheitsregel

Hausaufgabe: **Gruppenarbeit I** - Besprechung IT-Vertrag

IT-Vertrag

Aufgabe:

- Was für ein IT-Vertrag ist es?
- Besprechen Sie in Gruppen, einen ausgewählten Vertrag und halten fest:
 - Was ist sehr gut
 - Wo hat es Verbesserungspotential

Laden Sie die Erkenntnisse der Gruppe im Forum hoch:

https://elearning.hslu.ch/ilias/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=z8:oj&cmdClass=ilObjForumGUI&ref_id=7030403

Gruppenarbeit II – Bestimmungen aus einem Lizenzvertrag

Was halten Sie von der nachfolgenden Bestimmung im Lizenzvertrag:

- a) „Bezüglich der Wartung des Lizenzgegenstandes wird auf das Gesetz verwiesen.“
 - b) „Die Wartung der lizenzierten Software darf nur durch einen zertifizierten Partner erfolgen, andernfalls ohne weiteres automatisch sämtliche Lizenzrechte dahinfallen.“
 - c) Der Lizenzgeber will den Preis für seinen Support erhöhen. Darf er das? Und falls ja, wie hat er vorzugehen?
- Begründen Sie.

Laden Sie die Erkenntnisse der Gruppe im Forum hoch:

https://elearning.hslu.ch/ilias/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=z8:oj&cmdClass=ilObjForumGUI&ref_id=7030403

Gruppenarbeit III – Übung – Firma B

Die Firma B, eine Möbelherstellerin, möchte ihr Angebot im Internet präsentieren, um neue Kundinnen und Kunden anzusprechen und den Umsatz zu erhöhen. Sie will den ganzen Auftrag, d.h. Erstellung, Pflege und zukünftige funktionelle Erweiterung ihre Webauftritts, einem einzigen Vertragspartner übergeben. Damit die Webseiten rechtzeitig zur Verfügung stehen, muss das Projekt innerhalb von 6 Monaten abgewickelt werden.

- Um was für einen Vertrag handelt es sich bzw. welche Vertragstypen erkennen Sie?
- Wie kann die zeitgenaue Vertragserfüllung vertraglich sichergestellt werden?
- Welche Möglichkeiten hat Sie, wenn die Termine nicht eingehalten werden?
- Welche Bestandteile des Vertrags könnten in einer AGB vereinbart werden?

Laden Sie die Erkenntnisse der Gruppe im Forum hoch:

https://elearning.hslu.ch/ilias/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=z8:oj&cmdClass=ilObjForumGUI&ref_id=7030403

Gruppenarbeit IV –SLA und Wartungsvertrag auf Ilias vergleichen

Vergleichen Sie den Wartungsvertrag mit dem SLA auf Ilias

- Welche Vertragstypen (aus dem OR oder Innominat) liegen vor?
- Was sind Gemeinsamkeiten?
- Was sind die wesentlichen Unterschiede?
- Was fällt beim Wartungsvertrag besonders auf?

Laden Sie die Erkenntnisse im Forum hoch:

https://elearning.hslu.ch/ilias/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=z8:oj&cmdClass=ilObjForumGUI&ref_id=7030403

Schlussbesprechung – Fragen & Antworten

Weiterführende Literatur

Thomas Hirt et al., ICT-Rechtskonformität, Zürich 2024

Ursula Sury, Digital in Law, Informatikrecht, Bern 2021

Peter Böhringer et al., Prinzipien des Vertragsrechts, 4. Aufl., Zürich 2020

Hochschule Luzern
Campus Zug-Rotkreuz
André Henri Kuhn
Dozent

andrehenri.kuhn@hslu.ch